غيره ما حلت في الاصح ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم وان جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الاظهر *(فصل)* يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها او بالجائه الى مضيق لا يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الاصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بارسال المالك له في الاصح ولو تحول حمامه الى برج غيره لزمه رده فان اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث ويجوز لصاحبه في الاصح فان باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح والا فلا ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فان ذفف الثاني أو أزمن دون الاول فهو للثاني وان ذفف الاول فله وان أزمن فله ثم ان ذفف الثاني بقطع حلقوم ومرىء فهو حلال وعليه للاول ما نقص بالذبح وان ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للاول وان جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وان ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله وان ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب

(كتاب الاضحية) هي سنة لا تجب الا بالتزام ويسن لمريدها ان لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وان يذبحها بنفسه والا فيشهدها ولا تصح الا من ابل وبقر وغنم وشرط ابل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصي والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزئ عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض أذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ولا يضر يسيرها ولا فقد قرون وكذا شق الاذن وخرقها في الاصح (قلت) الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم ويدخل وقتها اذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب آخر التشريق (قلت) ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضي قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم ومن نذر معينة فقال لله علي ان أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت فان تلفت قبله فلا شيء عليه فان أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه وان نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه فان تلفت قبله بقي الاصل عليه في الاصح وتشترط النية عند الذبح ان لم يسبق تعيين وكذا ان قال جعلتها أضحية في الاصح وان وكل بالذبح نوى عند اعطاء الوكيل أو ذبحه وله الاكل من أضحية تطوع واطعام الاغنياء لا تمليكهم ويأكل ثلثا وفي قول نصفا والاصح وجوب تصدق ببعضها والافضل بكلها الا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة يذبح وله أكل كله وشرب فاضل لبنها ولا تضحية لرقيق فان أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا اذن ولا تضحية عن الغير بغير اذنه ولا عن ميت ان لم يوص بها *(فصل)* يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والاكل والتصدق كالاضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظم وان تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن في اذنه حين يولد ويحنك بتمر

(كتاب الاطعمة)

حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات وكذا غيره في الاصح وقيل لا وقيل ان أكل مثله في البر حل والا فلا ككلب وحمار وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام

ولذي قربى والمعرض كمعدوم ومن مات فحقه لوارثه ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه والا قسمت ان أمكن والا أقرع وسواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف علينا وخراجه أجرة ومن عبادان الى حديثة الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضا لكن ليس للبصرة حكمه الا الفرات شرقي دجلتها ونهر الصراة غربيها وأبنيته يجوز بيعها وفتحت مكة صلحا ومساكنها وأرضها المحياة ملك *(فصل)* لمسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير أمان حربي محصور وغير أسير ونحو جاسوس أربعة أشهر فأقل بما يفيد مقصوده ولو برسالة واشارة ان علم الكافر الامان وليس لامام نبذه بلا تهمة ويدخل فيه ماله وأهله بدارنا ان أمنه امام وكذا بدارهم ان شرطه امام ومن اسلم بدار كفر أمكنه اظهار دينه ولم يرج ظهور اسلام بمقامه هجرة ووجبت ان لم يمكنه وأطاقها كهرب أسير ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنه في أمانه أو عكسه حرم فان تبعه أحد فقاتل أو على أن لا يخرج من دارهم ولم يمكنه مأمن حرم وفاء ولامام معاقدة كافر يدل على قلعة كذا بأمة منها فان فتحها بدلالته وفيها الامة حية ولم تسلم قبله أعطيها أو أسلمت قبله أو بعد العقد أو ماتت بعد الظفر فقيمتها والا فلا شيء له *(كتاب الجزية)* أركانها عاقد ومعقود له ومكان ومال وصيغة وشرط فيها ما في البيع وهي كأقررتكم أو أذنت في اقامتكم بدارنا على أن تلتزموا كذا وتنقادوا لحكمنا وقبلنا ورضينا وصدق كافر في دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم وفي العاقد كونه اماما وعليه اجابة اذا طلبوا وأمن وفي المعقود له كونه متمسكا بكتاب لجد أعلى لم نعلم تمسكه به بعد نسخه حرا ذكرا غير صبي ومجنون وتلفق افاقة جنون كثر ولو كمل عقد له ان التزم جزية والا بلغ المأمن وفي المكان قبوله فيمنع كافر اقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها فلو دخله بلا اذن امام أخرجه وعزر عالما بالتحريم ولا يأذن له الا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة والا فلا يأذن له الا بشرط أخذ شيء منها ولا يقيم الا ثلاثة فان مرض فيه وشق نقله أو خيف منه ترك فان مات وشق نقله دفن ثم ولا يدخل حرم مكة فان كان رسولا خرج له امام يسمعه فان مرض أو مات فيه نقل وفي المال كونه دينارا فأكثر كل سنة لكن لا يعقد لسفيه بأكثر